清远市清城区应急管理局政府信息公开

索引号：	11441802MB2D27348W/2020-00141	分类：	
发布机构：	清远市清城区应急管理局	成文日期：	2020-12-08
名称：	清城区“9·28”一般坍塌事故调查报告		
文号：		发布日期：	2020-12-08
主题词：			

清城区“9•28”一般坍塌事故调查报告

发布日期：2020-12-08 浏览次数：580

20年9月28日10时许，位于清城区洲心街辖区内的朝南维港天悦小区，一私人住宅在进行室装修时，一名装修工人被坍塌的墙体压倒死亡。

据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规规定，清城区人民政府于9月30日成立了由区应急管理局、清城公安分局、区住房和城乡建司、区人力资源和社会保障局、区总工会、洲心街办等有关单位组成清城区“9·28”一般坍事故调查组，开展事故调查工作。

牧调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过场勘验、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关调查情况报告如下：

、基本情况

一）事故单位（个人）情况

远市尚韵装饰设计工程有限公司（以下简称尚韵公司）；社会信用代码：91441802MA4WL
.723；注册资金：人民币伍拾万元；法人代表：李嘉文；登记注册类型：有限责任公司（自
人投资或控股）；成立时间:2017年05月26日；营业期限：长期；地址：清远市清城区沿江
路1号保利天汇花园四号楼首层商铺127号；经营范围：建筑装饰业；建材批发和零售。

二）事故相关人员

陈记有，男，汉族，1973年2月6日出生，身份证号码：441822197302******，现住址：
东省英德市黄花镇岩背村委会联洛组。

李嘉文，男，汉族，1991年6月2日出生，身份证号码：441827199106******，现住址：
城区龙船塘25号701。尚韵公司法人代表。

陈志艺，男，汉族，1976年8月15日出生，身份证号码：441827197608******，现住址：
东省广东省清新县龙颈镇共和村委会东一村9号。尚韵公司装修工程的现场施工负责人。

三）合同签订（协议）情况

尚韵公司与维港天悦5栋502房业主谢锐丽的丈夫李伟荣在2020年7月15日签订装修合同。
工面积180平方米；委托方式:包工包料、包质量、包安全施工、包工期、大包干交钥匙工
，开工日期：2020年7月12日，竣工日期2020年11月12日。

尚韵公司与陈志艺口头约定，尚韵公司雇佣陈志艺为维港天悦5栋502房装修工程的现场施
管理者，工资为工程款的8%。

9月28日，陈志艺与陈记有口头约定，雇佣陈记有拆除维港天悦5栋502房飘窗及公共卫生间
幅墙等工程，工资为350元。

、事故发生经过及善后处理情况

一）事故发生经过

20年9月28日8时40分许，陈志艺与陈记有到维港天悦5栋502房，进行拆除该房屋的公共卫的两处填充墙及飘窗工作。约9时陈志艺离开施工现场。约9时50分陈志艺回到施工现场，发陈记有被公共卫生间的西面填充墙体（2m*1m*0.1m)坍塌压倒。陈志艺在事故发生后，立即来隔壁房屋装修的两名工人，把陈记有从墙下抬出，期间陈志艺拨打120电话。约10时，医人员和法医到达现场经鉴定，陈记有因创伤性休克死亡。

二）善后处理情况

洲心街道人民调解委员会调解：2020年9月29日尚韵公司与死者家属签订人民调解协议书，关的善后事宜正按照相关的法律赔偿程序处理中。

、事故原因分析、性质

一）事故原因

直接原因

1）陈记有安全意识淡薄，未遵守操作规程，违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-16）第5.1.1条规定，采用了底部掏掘或推到方法拆除填充墙，导致墙体结构失稳坍塌，造成记有被墙体压倒死亡。

间接原因

1）尚韵公司没有履行安全生产主体责任，没有建立健全本单位安全生产责任制及操作的规章度;对施工人员没有进行安全管理和培训教育，施工现场缺乏安全生产管理，没有及时消除生安全事故隐患。

2）尚韵公司法人代表李嘉文，没有督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全故隐患。

3）尚韵公司现场施工负责人陈志艺，没有履行现场安全生产监管职责，没有制止和纠正陈记的冒险作业行为。

事故性质

调查认定：清城区“9·28”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

、对事故有关责任人员和单位的处理建议

一）给予行政处罚的单位和个人意见

东记有，安全意识淡薄，违规作业，对发生事故负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不追究责任。

尚韵公司在没有履行安全生产主体责任，对发生事故负有责任。建议清城区应急管理局按照中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其作出行政处罚。

尚韵公司法人代表李嘉文，未履行主要负责人职责，对发生事故负有责任，建议清城区应急理局按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其作出行政处罚。

尚韵公司现场施工负责人陈志艺，未履行现场管理人员的职责，对发生事故负有责任，建议尚韵公司按照公司的有关规定，对其作出处理。

、事故防范和整改措施意见建议

韵公司要从此次事故中吸取深刻教训，建立健全安全生产的责任制度；制定安全生产规章制和操作规程；加强员工的安全教育培训，提高现场管理人员及施工作业人员的安全意识，及消除各种违规行为造成的事故发生。

此页无正文）

城区“9·28”一般坍塌事故调查组

20年11月17日